

广州“7.31”“惠丰年 868”船与“粤阳西渔 24260”船 碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015 年 7 月 31 日约 0653 时,惠州市 FNCW 有限公司所属“惠丰年 868”船自珠海市斗门区辰昌砂场驶往中交广州航道局有限公司在珠江口的采砂作业区途中,在珠江口 16TZ 锚地水域,与正在进行捕鱼作业的个体渔船“粤阳西渔 24260”发生碰撞,造成渔船沉没,船上共 2 人落水,1 人获救,1 人死亡,事故直接经济损失约 5 万元,构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

事故发生后,“惠丰年 868”船离开现场,考虑到事故调查难度较大,广东海事局成立事故调查组对事故进行调查。调查组通过对相关船舶进行排查,对“惠丰年 868”船员进行询问,对“惠丰年 868”船进行勘验,对“粤阳西渔 24260”船获救船员进行询问,调取事故船舶证书,调取事故船船员证书,调取广州交管中心录像,调取澳门海事及水务局闭路电视监控系统等资料共 30 份。

二、事故船舶、船员和船公司概况

（一）事故船舶基础数据

1、“惠丰年 868”船基础数据

船名	惠丰年 868
船籍港	惠州
船舶种类	自卸砂船
船体材料	钢质
总吨	1978
净吨	1107
总长	80.27 米
船宽	18.30 米
型深	4.20 米
主机类型、功率	柴油机、1164 千瓦
船舶建成日期	2012 年 1 月 13 日
船舶建造厂	博罗县园洲镇顺东航标船舶建造厂
船舶所有人	惠州市 FNCW 有限公司
船舶经营人	惠州市 FNCW 有限公司



图：“惠丰年 868” 船

2、“粤阳西渔 24260” 船基础数据

船名	粤阳西渔 24260
船籍港	沙扒
船舶种类	流刺网渔船
船体材料	玻璃钢
总吨	1
净吨	无
总长	5.20 米
船宽	1.50 米
型深	0.60 米

主机功率	4.4 千瓦
船舶建成日期	1999 年 1 月 30 日
船舶建造厂	无
船舶所有人	阳江市阳西县沙扒镇新星渔委 陈某



图：“粤阳西渔 24260” 船

（二）船舶检验情况

1、“惠丰年 868” 船

该船最近一次船舶检验于 2015 年 7 月 20 日在珠海进行。事故发生时，该船持有主管机关签发的所有法定证书，且在有效期内。

2、“粤阳西渔 24260” 船

事故发生时，该船持有渔政部门签发的小型渔业船舶检验证书、渔业船舶国籍证书；小型渔业船舶检验证书有效期至 2019

年 3 月 30 日。

（三）安全检查情况

1、“惠丰年 868” 船

该船最近一次船舶安全检查于 2015 年 4 月 23 日在珠海斗门进行。共查出 6 项缺陷，全部在开航前进行了纠正。调查未发现安全检查缺陷与本次事故存在关联。

2、“粤阳西渔 24260” 船

无。

（四）船员概况

1、“惠丰年 868” 船员配备情况

该船配员 8 人，分别是船长 1 人、大副 1 人、水手 3 人、轮机长 1 人、三管轮 1 人、值班机工 1 人，满足该船最低安全配员要求。

2、“粤阳西渔 24260” 船

该船共有 2 人，分别是陈某某和其妻子廖某。其中，陈某某持有渔政部门签发的驾驶员证书，廖某没有持证。

三、天气情况和通航环境情况

（一）事故时天气情况

事故时晴天，能见度良好。

（二）事故水域通航环境情况

事故发生在珠江口 16TZ 锚地水域。该锚地位于大碌岛、大头洲岛的西面，距离大碌岛约 1.5 海里，供船舶防台、侯泊使用。

从珠海、澳门方向驶往中交广州航道局有限公司在珠江口采砂作业区的船舶，推荐航线在 16TZ 锚地西侧，船舶左舷正横大头洲岛，向左转向在大头洲岛以南通过。但“惠丰年 868”船穿越 16TZ 锚地水域，并从大碌岛、大头洲岛之间的岛礁区水域通过，既没有遵循推荐航线的航法，也不符合海员习惯航法的要求。

事故前，“粤阳西渔 24260”等几艘小渔船在 16TZ 锚地水域违规捕鱼作业。

四、事故经过

（一）“惠丰年 868”船

2015 年 7 月 31 日约 0315 时，该船空载离开珠海市斗门区辰昌砂场，拟驶往珠江口中交广州航道局有限公司在珠江口的采砂作业区装载海砂。起航时，船长在驾驶台值班。该船航经洪湾水道、出澳门水域后，朝珠江口水域东南方向航行。

约 0600 时，大副起床，吃早餐后上驾驶台接班。该船继续朝东南方向航行，航速 7.8 节。随后，船长离开驾驶台。

0648 时，该船驶抵珠江口 16TZ 锚地西侧边界线，进入 16TZ 锚地，朝东南方向航行，航速 7.8 节。

约 0653 时，该船碰撞“粤阳西渔 24260”船，没有停船继续航行。

0655 时，该船驶离珠江口 16TZ 锚地东侧边界线，朝东南方向航行，航速 7.8 节。

约 0706 时，该船航行至珠江口大碌岛和大头洲岛之间水域，

朝东方向航行，航速 7.8 节。

约 0800 时，该船抵达中交广州航道局有限公司在珠江口的采砂作业区。

（二）“粤阳西渔 24260” 船

2015 年 7 月 31 日约 0300 时，该船从珠海出发驶往珠江口捕鱼。

约 0600 时，该船到达珠江口大头洲岛西北偏北水域，下网捕鱼。

约 0630 时，该船开始收网。

事故前不到 5 分钟，驾驶员陈某某发现一艘运砂船向本船驶来，当时该船船首朝东北方向，陈某某随即扔掉渔网启动机器准备离开，并向运砂船招手示意对方也无反应，但机器还没启动运砂船左前方就撞上渔船左舷中部，渔船翻沉，驾驶员陈某某和其妻子廖某两人落水。陈某某浮出水面后，发现运砂船没有减速继续朝东南方向驶去。

（三）碰撞事故示意图



五、救援经过

“粤阳西渔 24260”船沉没后，陈某某浮出水面，向在附近作业的渔船招手，示意他们过来救援。事故前，在附近作业的渔船“粤廉江渔 11133”从“粤阳西渔 24260”船旁边经过，坐在船首的一名船员刚好向后看，发现一艘运砂船经过，而“粤阳西渔 24260”船不见了，即告知驾驶员，并返回现场，先救起陈某某，然后将其妻子廖某救起。因廖某受到撞击重伤，又喝了海水，神智不清，遂开船返航，并向珠海市公安局 110 指挥中心报告。110 指挥中心派出快艇在港珠澳大桥施工处将受伤渔民接过来，并协调珠海市 120 急救中心，后经 120 急救中心抢救无效死亡。

六、肇事船的认定

（一）当事人陈述

陈某某陈述，肇事船是一艘运砂船，未看清船名，没有自卸臂，船体颜色下红上蓝，约 50 米长，船头很高，有 4-5 米，向东南方向驶去。

（二）现场证人证言

1. “粤廉江渔 11133”船

“粤廉江渔 11133”船的黄某某陈述，7 月 31 日约 0700 时，经过“粤阳西渔 24260”船后，其妻子坐在船头向后看，发现一艘向东南方向航行的运砂船驶过后，“粤阳西渔 24260”船不见了，立即让其返回，救起陈某某及其妻子廖某。

2. 其他渔船

在附近作业的广东省电白籍渔船船员陈述，肇事船是一艘运砂船，未看清船名，有自卸臂，船体颜色下红上蓝，向东南方向驶去；当天 0700 时-1000 时，只有一艘运砂船自澳门方向过来，在事故附近水域向东南方向驶去。

（三）广州交管中心录像资料

回放广州交管中心录像，根据渔民所述事故时间前后半小时范围，自澳门方向驶往事故附近水域的船舶有两艘，其中，一艘船舶到达珠江口 16TZ 锚地西边线水域已经是 0735 时，后来，该船往大头洲岛南面水域驶去，排除该船肇事可能。另一艘船舶（即肇事船）自澳门朝东南方向驶来，未开启 AIS。约 0648 时，该船过珠江口 16TZ 锚地西边线。0655 时，该船过 16TZ 锚地东边线，驶向东南，经大碌岛与大头洲岛之间水域驶向珠江口中交广州航道局有限公司在珠江口的采砂作业区。约 0808 时，该船到达中交广州航道局有限公司在珠江口的采砂作业区并停住。约 0900 时，该船重新移动，并于 0915 时-0920 时靠泊采砂船。经比对作业区装砂和靠船时间记录，确定是“惠丰年 868”船，该船在 0936 时开始装砂。在该船靠泊采砂船的位置，约 1009 时，AIS 显示船名“HUI FENG NIAN 868”的字样。装砂记录显示，“惠丰年 868”船于 1442 时完成装砂，并离开。而 AIS 也显示，“HUI FENG NIAN 868”约 1442 时离开采砂船。

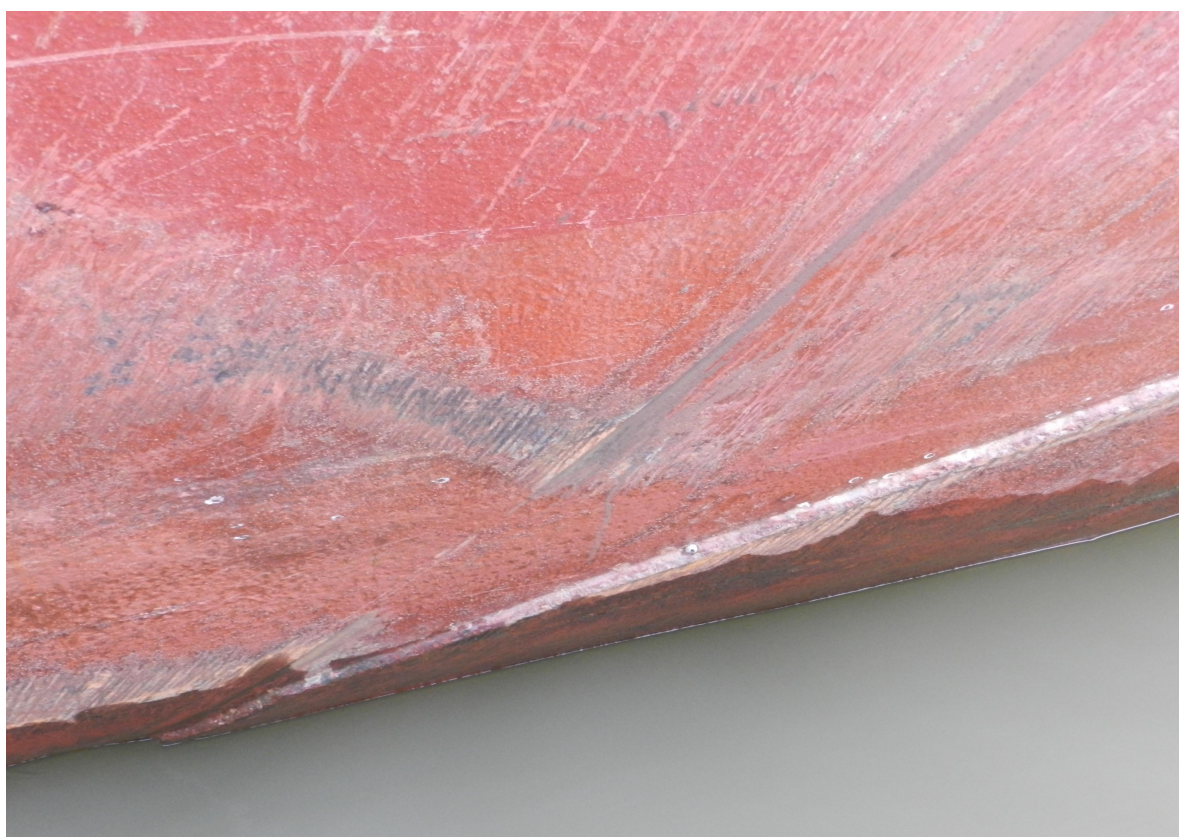
（四）对相关砂场的调查

8 月 24 日-25 日，调查组在珠海市斗门辰昌砂场对“惠丰年

868”船进行调查。查明该船于7月31日0315时在斗门辰昌砂场卸完砂，即开航，开航时船长当班，经洪湾水道、出澳门口航行，约0600时船长交班给大副。约0700时，该船进入珠江口16TZ锚地附近水域，在锚地内有与小渔船会船的经过，并有向左避让的行为。之后，该船从大碌岛与大头洲岛之间驶过，最后该船到达中交广州航道局有限公司在珠江口的采砂作业区。该船的航行经过与调查确认的事故发生时间、地点吻合。

（五）对“惠丰年868”船的勘验

在“惠丰年868”船首后方左舷底部距水面0.4-0.6米位置，发现与船体附近陈旧痕迹不一样的较新鲜擦痕；“惠丰年868”船是运砂船，有可伸缩的自卸臂，船体颜色下红上蓝。



图：“惠丰年868”船左舷船首水线以上较新鲜碰撞痕迹

综上，“惠丰年 868”船的特征与当事人陈述、现场证人陈述相符；有较新鲜的碰撞痕迹；该船的雷达回波是渔民所述事故时间段经过事故现场水域唯一船舶；该回波抵达采砂作业区停住，后来 AIS 显示“HUI FENG NIAN 868”的字样，因此，认定该船是 7 月 31 日在珠江口 16TZ 锚地水域碰撞“粤阳西渔 24260”船的肇事船舶。

七、事故的时间、地点

因“惠丰年 868”船不承认碰撞渔船，不如实提供有关的情况，如：事故的时间、地点等，调查人员只能通过当事人、现场证人的证言等进行分析确定。

1. 陈某某提供的碰撞时间为 7 月 31 日约 0700 时，无法提供碰撞地点，他称经常在事故水域捕鱼，如果能带其到现场指认，将能确定地点。8 月 1 日，广州沙角海事处事故调查人员带其到事故水域现场指认，获取的 GPS 位置为：22° 07′ .421N, 113° 40′ .45（在珠江口 16TZ 锚地内）。

2. 查询珠海市公安局 110 接警记录，最初的报警时间为 7 月 31 日 0710 时。

3. “粤廉江渔 11133”船员称，运砂船驶过后，发现“粤阳西渔 24260”船不见的时间为 7 月 31 日约 0700 时，无法提供准确的事故地点。但该船船员与同在现场作业的电白籍渔船（无船名）船员均证实，“粤阳西渔 24260”船当时处于陈某某现场指认的位置（即位置：22° 07′ .421N, 113° 40′ .45）附近水域。

4. 回放广州交管中心录像，7月31日约0653时，“惠丰年868”船雷达回波位置 $22^{\circ} 07' .418N$ ， $113^{\circ} 40' .646$ ，与陈某某指认的地点接近。

鉴于当时情况紧急，当事人提供的事故时间是事后回忆，现场指认的地点均可能存在一定的误差，现场证人看到的是事故后的情况，加上“惠丰年868”船事故后离开现场，不肯承认碰撞事实，因此，综合考虑当事人、现场证人提供的证据，依据广州交管中心录像“惠丰年868”船雷达回波接近陈某某指认的地点处，确定碰撞的地点： $22^{\circ} 07' .418N$ ， $113^{\circ} 40' .646$ （概位），碰撞的时间约0653时。

八、调查发现的其它问题

调查时，“惠丰年868”船有明显串供和藏匿证据行为。该船先行提供的航行日志和轮机日志，记录至2015年4月15日，记录非常详尽。调查人员要求船方提供最新的航行日志和轮机日志，船方提供了两本空白的航行日志和轮机日志。船长和大副对到达中交广州航道局有限公司在珠江口的采砂作业区后的事实作了一致的虚假陈述，称在采砂作业区锚泊达7-8小时后，才靠泊“粤东莞吹0399”采砂船装砂，与事实完全不一致，实际上，该船抵达一个多小时后即开始靠采砂船装砂。此外，该船最初不愿意提供在采砂作业区买砂、卖砂记录单据，后在调查人员的坚持下提供了有涂改的单据。

船长、大副不愿意提供航行日志和轮机日志，故意提供空白

的日志，证明其刻意掩盖碰撞事故的事实。

九、损害情况

“粤阳西渔 24260”船沉没，经济损失约 5 万元；1 人死亡。

十、事故原因

“惠丰年 868”船与“粤阳西渔 24260”船碰撞事故，“惠丰年 868”船故意隐瞒碰撞事实，不如实提供事故情况。根据现有的证据，只能认定该船存在严重的疏忽了望，在能见度良好的情况下，至发生碰撞事故也未发现他船，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第 5 条的规定。

“粤阳西渔 24260”船属于正在捕鱼的船舶，“惠丰年 868”船应给正在捕鱼的船舶让路，在让路船未履行让路义务的情况下，为避免碰撞危险，“粤阳西渔 24260”船也应采取避让行动。

“粤阳西渔 24260”船也存在疏忽了望，直至发现他船时，才采取启动机器，但机器未启动好即发生碰撞事故，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第 5 条的规定。

综上，虽然两船均存在疏忽了望，但相比较，“惠丰年 868”船严重疏忽了望，没有采取行动履行让路船的避让义务是发生碰撞事故的主要原因，应承担事故的主要责任，“粤阳西渔 24260”船应承担事故的次要责任。

十一、海事行政处罚决定

广州沙角海事处拟对事故责任人大副进行处罚；拟对擅自关闭 AIS 等违章行为负有责任的船长进行处罚。

十二、安全管理建议

为了更好地汲取事故教训，防止类似事故再次发生，促进海上人命、财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）“惠丰年 868”船发生碰撞事故，船员不如实提供事故情况，配合海事部门查明事故原因，反而刻意隐瞒事实真相，不仅严重违反国家法律法规的规定，而且也违反了航海职业道德的要求，惠州市 FNCW 有限公司必须加强对“惠丰年 868”船船长、大副等船员的法制教育和航海职业道德教育。

（二）惠州市 FNCW 有限公司对“惠丰年 868”船员涉嫌隐瞒事故的行为不仅没有引起高度的重视，反而为其掩盖事实真相。公司管理层的守法意识如此淡薄，公司船舶的安全生产是难以得到保障的，必须进行深刻的反思。

（三）“惠丰年 868”船自珠海市斗门辰昌砂场驶往珠江口采砂作业区途中，擅自关闭 AIS，不仅危害船舶航行安全，而且涉嫌逃避海事部门监管，惠州市 FNCW 有限公司应加强船舶管理，责令其纠正违章行为。

（四）“惠丰年 868”船驶离澳门水域后，选择在珠江口大碌岛与大头洲岛之间岛礁区水域穿行，没有按照推荐航线航行，存在安全隐患，应予以纠正。

（五）事故时，在珠江口 16TZ 锚地附近水域，包括“粤阳西渔 24260”船在内，有几艘小型渔船在捕鱼，建议渔政部门对渔民加强教育，渔船不要在锚地、船舶的习惯航路等水域捕鱼，

以减少碰撞事故发生。

（六）“粤阳西渔 24260”船在下网作业过程中，也要注意观察周围环境情况，保持正规了望，注意避让过往船舶。

（七）在调查肇事嫌疑船过程中，海事调查人员调取部分水域 CCTV 视频时，海船的船名因标识清晰看得很清楚，而内河船的船名因标识不够清晰，无法看清船名，因此，建议船检部门在船舶检验时，要求内河船的船名、船籍港必须标识清晰，他船航行时能够容易看清船名。

附件

事故调查组成员名单

略